

فقه القضاء الإداري لسنة 2011 حقّ الدفاع والحقّ في قرينة البراءة

المحكمة الإدارية، استئناف، عدد 27480، 3 جوان 2011، رئيس بلدية منزل بوزلفة / م.خ.، المجموعة، 2011، ص 182.

الكلمات المفتاح : استدعاء - إيقاف تحفظي - إيقاف عن العمل - سجن - مجلس التأديب

المشكلة القانونية :

نظرت المحكمة الإدارية في مطلب الاستئناف المقدم من قبل المستأنف طعنا في الحكم الابتدائي الصادر ضده والقاضي بإلغاء قراره المتعلق بإيقاف المستأنف ضده عن العمل لمدة ستة أشهر مع حرمانه من المرتب مع إلزامه بأداء تعويض مالي له. وقد تمسك المستأنف بأنه خلافا لما ذهب إليه محكمة البداية، فإنه قد وجه استدعاء للمستأنف ضده للمثول أمام مجلس التأديب وذلك بأخر مقرر معلوم له وأدلى بالجزر الذي يفيد تسلم زوجته لذلك الاستدعاء. فالبلدية كانت تجهل أن منظورها يقبع داخل السجن ولم تعلمها إدارة السجن بذلك، مما يجعلها قد فعلت ما بوسعها لكفالة حقّ الدفاع، وتحرّى القاضي الإداري من مدى صحة تذرّعها ومن مدى استيفاء إجراءاتها لحقوق الدفاع.

كما تمسك المستأنف بأنّ مآل الدّعى الجزائية لا يؤدّي حتما إلى انتفاء الخطأ من جانب الموظف، ففقرن الإجراء التأديبي بالتتبعات الجزائية لا يمنع الإدارة من ممارسة حقّها في التأديب، وقد ثبت من محضر بحث الشرطة العدلية أنّ المستأنف ضده وضع نفسه موضع شبهة أدّى إلى التورط في قضية جزائية وإيقافه تحفظيا، فضلا عن سوابقه التأديبية وكثرة أخطائه. وبالنظر إلى أنّ المستأنف ضده لم يصدر في حقّه حكم باتّ أثناء تتبّعه تأديبيا، تحقق القاضي الإداري من مدى ضمن الإدارة للحقّ في قرينة البراءة.

الحلّ المقّم :

بخصوص حقّ الدفاع : بالرجوع إلى وثائق الملفّ، ثبت للمحكمة أنّه بتاريخ 2 فيفري 2007 صدر قرار يقضي بإيقاف المستأنف ضده تحفظيا بداية من نفس التاريخ، كما أقرّ محامي المستأنف أنّ إدارة السجن أشعرت البلدية بإيقاف المستأنف ضده في 16 فيفري 2007 وهو تاريخ علمها يقينيا وقطعيا بمسألة إيقافه.

وعلى ضوء ذلك، اعتبرت المحكمة أنّه سواء كان علم البلدية بإيقاف المستأنف ضده قد تمّ يوم 2 أو 16 فيفري 2007، فإنّ ثبوت استدعائه بتاريخ 19 فيفري 2007 لحضور جلسة اللجنة الإدارية المتناصفة المقرر عقدها يوم 2 مارس 2007 " يكون غير شرعي باعتباره لاحقا لعلمها بأنّ من وجه له الاستدعاء كان مودعا بالسجن في ذلك التاريخ. "

ثمّ ذكرت المحكمة بما استقرّ عليه فقه قضائها من أنّ استدعاء العون الواقع تتبّعه تأديبيًا للمثول أُلِمَّ مجلس التأديب يوجّه إلى آخر عنوان معروف لدى الإدارة. أمّا إذا كان هذا الأخير مقيمًا بالسّجن، شددت المحكمة على أنّه " يقع إشعاره عن طريق إدارة تلك المؤسسة التي توقّر له الوسائل الكفيلة بتمكينه من تحضير طرق دفاعه أو تكليف من ينوبه للدّفاع عنه "

وباعتبار أنّه كان حرّياً بالإدارة أن توجّه للمستأنف ضدّه استدعاء عن طريق إدارة السّجن، وباعتبار أنّ تغفلها عن تمكين المستأنف ضدّه من فرصة الدّفاع عن نفسه أو تعيين لسان دفاع له قد نتج عنه إهدار لحقّ الدّفاع، انتهى قاضي الدّرجة الثانية إلى ردّ المستند المائل.

بخصوص الحقّ في قرينة البراءة : بعد الرّجوع لمظروفات الملفّ، سجّلت المحكمة أنّ المستأنف ضدّه كلّ محلّ تتّبع جزائيّ وصدر ضدّه حكم بلّ بحفظ التّهمة الموجهة ضدّه والإفراج عنه من سجن إيقافه.

كما ثبت للمحكمة أنّ لسلّس التّتبّع التّأديبي هو إيقاف المستأنف ضدّه من طرف مصالح للشرطة العدليّة وتحرير محضر بحث حول سرقة درّاجة ناريّة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيف ومسك أشياء مجهولة المصدر.

وبناء على هذه المعطيات، أكدت المحكمة أنّ تتبّع المستأنف ضدّه تأديبيًا " كل من أجل نفس السّبب الذي تمّ تتبّعه من أجله جزائيًا "، ثمّ أضافت المحكمة، بلهجة لوم وعتاب، أنّه " ما كان على الإدارة مؤاخذه عونها بمجرد إيقافه من قبل الشرطة ووضع نفسه موضع شبهة "، وقد أرجعت المحكمة ذلك إلى أنّ هذا الأمر " يتنافى مع قرينة البراءة " من جهة أولى، كما أنّ الإيقاف من قبل الشرطة في حدّ ذاته " لا يمثل إخلالا بواجبات الوظيفة وخروجاً عن مقتضياتها " من جهة ثانية.

وبالنظر إلى أنّ اجتهد الإدارة قد انبنى على أسس غير صحيحة واقعا، وباعتبار أنّ صنيعها قد أهمل مراعاة قرينة البراءة المكرّسة دستوريًا، انتهى القاضي الإداري إلى ردّ المستند المائل وإقرار الحكم الابتدائي المطعون فيه.